

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3610/2017

अपीलार्थी श्री रामदत्त साहू चिंगराजपारा बिलासपुर

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी पं. सुदरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि. बिलासपुर

आदेश दिनांक 22.07.2019

- 1/ अपीलार्थी श्री रामदत्त साहू की ओर से श्री श्याम मूरत कौशिक उपस्थित।
- 2/ डॉ. रुचि त्रिपाठी, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी (पं. सुदरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि. बिलासपुर) उपस्थित। उन्होंने बताया कि वांछित जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित होने तथा गोपनीय प्रकृति की होने के कारण अपीलार्थी को प्रदान नहीं की गई तथा अपीलार्थी को इस आशय की सूचना पत्र दि० 29.6.2017 के माध्यम से दी गई। श्री बी.एल. गोयल, पं० सुदरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि. बिलासपुर प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से उपस्थित हैं।
- 3/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दि. 7.6.2017, जनसूचना अधिकारी कार्यालय पं. सुदरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि. बिलासपुर को प्रस्तुत कर "डी.एल.एड. प्रथम वर्ष मई-2016 में सम्मिलित परीक्षार्थियों के रोल नं. 8202 से लेकर 8300 तक के द्वारा इस परीक्षा हेतु जमा कराये गये शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति" सूचना के अधिकार के तहत चाही थी। उक्त आवेदन प्राप्त होने पर जनसूचना प्रकोष्ठ प्रमुख ने अपीलार्थी को पत्र दि० 29.6.17 के माध्यम से सूचित किया कि "चाही गई डीएलएड प्रथम वर्ष 2016 द्वारा मागी गई विद्यार्थियों की शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति को सेक्शन 8(1)(j) एवं 8(1)(g) के तहत गोपनीय प्रतिवेदन होने के कारण प्रदान नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी ने प्रकरण में प्रस्तुत अपील आवेदन प्रस्तुत करने संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं किया है परंतु प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी/कुलपति द्वारा प्रकरण क्र 05/2017 में पारित आदेश दि० 16.8.17 की छायाप्रति अवश्य संलग्न है जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने सहायक जनसूचना अधिकारी के तर्कों को मान्य करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) के आधार पर अपीलार्थी का प्रथम अपील आवेदन अस्वीकार किया। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील दि० 5.1.2017 को प्रस्तुत की गई है।
- 4/ प्रथम अपीलीय अधिकारी/कुलसचिव का आयोग को संबोधित जवाब दि० 28.12.2018 प्रकरण में संलग्न है जिसमें लेख है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार के सेक्शन 8(1)(j) व 8(1)(g) के तहत गोपनीय प्रतिवेदन होने की बात कहकर प्रदान नहीं किया गया क्योंकि इससे अन्य परीक्षार्थियों की पहचान उजागर हो सकती है साथ ही ऐसी सूचना के प्रकटीकरण से व्यक्तिगत एकान्ततः/गोपनीयता पर अनापेक्षित/अवैध

आक्रमण होगा और प्रश्नाधीन ऐसी सूचना के प्रकटीकरण के अनुरोध का संबंध किसी लोक/सार्वजनिक हित से नहीं है। इसका संबंध व्यापक लोकहित में नहीं है। एवं इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। सहायक जनसूचना अधिकारी के तर्कों को मान्य करते हुए सूचना के अधिकार के तहत अपीलार्थी का प्रथम अपील आवेदन अस्वीकार किया गया।

- 5/ प्रकरण का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अपीलार्थी ने सूचना मांगने के एक ही आवेदन में डी.एल.एड. प्रथम वर्ष मई-2016 में सम्मिलित परीक्षार्थियों के रोल नं. 8202 से लेकर 8300 तक के द्वारा इस परीक्षा हेतु जमा कराये गये शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति" की जानकारी चाही है अर्थात एक से अधिक परीक्षार्थियों के शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र की जानकारी मांगी थी और इस प्रकार वांछित जानकारी एक से अधिक विषय वस्तु की हो जाती है क्योंकि प्रत्येक परीक्षार्थी का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र स्वयं में पृथक विषयवस्तु है। उल्लेखनीय है कि एक ही आवेदन में एक से अधिक विषयवस्तु की सूचना/जानकारी मांगे जाने के संबंध में छ0ग0 शासन, सा0प्र0वि0 की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/2008/ 1-सूअप्र, दिनांक 15 जून 2009 के द्वारा बनाये गये नियम-3 निम्नानुसार है :-'

'3. अनुरोध केवल एक विषय वस्तु से संबंधित हो- सूचना के लिए अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत अनुरोध लिखित में एक विषय वस्तु से संबंधित रहेगा एवं वह सामान्यतः एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयवस्तु की सूचना चाहता है तो वह इनके लिए अलग अलग आवेदन करेगा। परंतु अनुरोध एक से अधिक विषयवस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी केवल प्रथम विषय वस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषयवस्तु के लिए आवेदक को अलग अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा।''

उपरोक्त नियम के प्रकाश में अपीलार्थी को केवल प्रथम विषयवस्तु अर्थात रोल नं0 8202 से संबंधित शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र की जानकारी प्रदान करने पर ही विचार किया जाता सकता है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह जानकारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपीलार्थी को प्रदान की जा सकती है अथवा नहीं? उल्लेखनीय है कि योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों को अधिनियम के अंतर्गत सूचना के रूप में प्रदान करने के संबंध में सेंट्रल इन्फार्मेशन कमीशन द्वारा File No CIC/BS/A/2012/ 001202/3483 order date 18-03-2013 Appellant Mr. G Venkatesh Bhovi vs CPIO & Supdt. of post office. departmaent of posts Bangalore के महत्वपूर्ण अंश निम्नानुसार है :-

"It is fairly obvious that the caste and educational certificates of an employee are in the nature of personal information about a third party. The employee might have filed these documents before the appointing authority for the purpose of seeking employment, but that is not reason enough for this

information to be brought in to the public domain to which anybody could have access. Apart from this, the appellant has not been able to demonstrate any public purpose which the disclosure of this information would serve. Hence, we concur with the submissions of the CPIO's representative that the information is exempt from disclosure.

उपरोक्त निर्णय में ऐसे दस्तावेजों को व्यक्तिगत जानकारी माना गया है जो केवल लोकहित में ही दी जा सकती है। चूंकि इस मामले में अपीलार्थी ने कोई लोकहित नहीं दर्शाया गया है। अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को उचित पाते हुए यह प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मोहन राव पवार)
राज्य सूचना आयुक्त